

Análisis de Contratos de Ingeniería en Colombia

Juan David Palacios Chavez

1. Contrato exitoso: Construcción puente peatonal Variante de Tunja (Contrato 1562 de 2020)

El Contrato de Obra No. 1562 de 2020 fue suscrito entre el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Consorcio Variante ADI para la construcción de un puente peatonal en el sector Ciudad Jardín, variante de Tunja, en la carretera 55BYA en el departamento de Boyacá. El contrato tenía un valor aproximado de \$2.265.000.000 y un plazo inicial de seis meses. El objetivo del contrato fue el mejoramiento vial y de movilidad urbana con la construcción del puente peatonal, el cual sigue en pie y siendo utilizado a día de hoy.

El contrato se podría establecer como exitoso debido al cumplimiento de los objetivos del mismo siendo la principal la entrega de la obra, y se puede ver cómo se da un seguimiento al proceso en las fechas que salen en la plataforma SECOP II, se puede ver además documentos importantes que permiten verificar el buen planteamiento como el análisis previo, matrices de riesgo y requisitos de elaboración del contrato viendo que la documentación es exhaustiva y pudiendo adjudicar el éxito del contrato a estas razones.

Sin embargo, aunque se dio de forma exitosa el contrato contó con 3 prórrogas, lo que deja en evidencia que aún con un resultado satisfactorio el factor de tiempo fue un problema en el cumplimiento del contrato, se puede ver en la página del SECOP II que hubo problemas con el cumplimiento de una empresa de proveedores pero esto no fue suficiente para una cancelación del contrato o que este no se entregara.

Se puede ver con este contrato la importancia del seguimiento constante con documentos que puedan mostrar el avance de los proyectos y su previo estudio, tanto para la construcción como para el impacto que el mismo puede tener, además de ver cómo el factor del tiempo a veces no implica que un contrato sea fallido y que es común ver percances en obras grandes como esta que pueden estar ligados a usuarios distintos al contratista y el contratado.

2. Contrato fallido: Caso MinTIC – Centros Poblados (2021)

El contrato fallido analizado corresponde al proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en 2020 para llevar conectividad a zonas rurales del país mediante la instalación de infraestructura de internet en centros poblados. Este proceso se hizo ampliamente conocido debido al escándalo que involucró a la entonces ministra Karen Abudinen y al consorcio Centros Poblados.

El contrato tenía como objetivo llevar conectividad a miles de instituciones educativas rurales en Colombia. Sin embargo, el proyecto se convirtió en uno de los mayores escándalos de contratación pública en el país cuando se descubrió que las garantías bancarias presentadas por el contratista eran falsas. Esto permitió que se desembolsara un anticipo de aproximadamente 70.000 millones de pesos sin que existieran las garantías reales exigidas por la ley.

Aunque el caso evidenció hechos de corrupción, el problema también puede analizarse desde la gestión administrativa del proyecto. Uno de los principales fallos fue la poca rigurosidad en los procesos de verificación de garantías y en los mecanismos de control dados antes del desembolso del anticipo. En el cual se puede ver que la entidad no detectó a tiempo que los documentos presentados por el contratista no eran garantías válidas dadas por entidades financieras legítimas.

Este error muestra una falla en los procesos administrativos y en la debida diligencia que deben realizar las entidades públicas antes de aprobar pagos siendo aún más importante en pagos tan significativos como el presente que se encuentra en contratos de gran magnitud. Un sistema rígido de verificación documental y control financiero habría permitido identificar el fraude antes del desembolso del anticipo.

Este contrato se canceló haciendo que el proyecto fuera fallido y a su vez generando polémica y frustración social debido al dinero perdido en el proyecto, esto refleja como la corrupción a su vez con malos procesos de gerencia pueden traducirse a pérdidas significativas y dando más importancia a que los procesos gerenciales y administrativos se realicen de forma exhaustiva y correcta.